

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עדי עוז
מירב כהן
מירב בן ארי
פנינה תמנו
יסמין פרידמן
נעמה לזימי
קארין אלהרר
טטיאנה מזרסקי
שלי טל מירון
יואב סגלוביץ'
שרון ניר
עאידה תומא סלימאן
קטי קטרין שטרית
צגה מלקו
שמחה רוטמן
רון כץ
מטי צרפתי הרכבי

6333/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מרכזים אקוטיים), התשפ"ו–2025

הוספת חלק ב'2 1. בפקודת בריאות העם, 1940¹, אחרי סעיף 3ב יבוא :

"חלק ב'2 : מרכזים אקוטיים

הגדרה – חלק ב'2 ג3. בפרק זה, "מרכז אקוטי" – מרכז לטיפול בנפגעי
תקיפה מינית הפועל בבית חולים כללי לפי הוראות
שר הבריאות שלפי סעיף ד3.

¹ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע)191, (א)239.

כללים להפעלת
מרכז אקוטי

ד3.

שר הבריאות, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, יקבע כללים ואמות מידה בנוגע להפעלת מרכזים אקוטיים, ובכלל זה תנאים להקמת מרכזים כאמור ולהכרה בהם, הוראות לעניין הכשרת הצוות שיעבוד במרכזים וכללים ועקרונות למהלך הטיפול בנפגע תקיפה מינית לרבות המידע שיימסר לו, הטיפול הרפואי שיינתן לו והוראות לעניין אופן ביצוע הבדיקות ואיסוף הראיות.

דיווח לשר הבריאות³.

מנהל בית החולים ידווח לשר הבריאות, אחת לשנה, על פעילות המרכז האקוטי שפועל בבית החולים, ובכלל זה פירוט לגבי כל המפורטים להלן בתקופה שאליה מתייחס הדיווח:

(1) מספר אנשי הצוות הפועלים במרכז האקוטי והכשרתם המקצועית;

(2) מספר הפונים למרכז האקוטי ומספר הנפגעים אשר קיבלו בו טיפול;

(3) השירות שניתן לנפגעים, לרבות זמני ההמתנה למענה ראשוני וקבלת טיפול, פירוט הטיפולים והבדיקות שבוצעו, אופן עריכת הבדיקות, שמירתן ופירוט תוצאותיהן;

(4) תלונות שהתקבלו בעניין השירות הניתן במרכז האקוטי והצעדים שננקטו כדי לטפל בהן;

(5) ליקויים שהתגלו במרכז האקוטי והצעדים שננקטו כדי לטפל בהם.

דיווח לכנסת

ו3.

שר הבריאות ידווח לוועדת הבריאות של הכנסת, אחת לשנה, על הדיווחים שקיבל כאמור בסעיף 3 והמסקנות שעולות מהם, ובכלל זה על הליקויים שהתגלו והתלונות שהתקבלו והצעדים שננקטו כדי לטפל בהם כאמור באותו סעיף, וכן ידווח על המפורט להלן:

(1) פריסת החדרים האקוטיים לפי אזורים גיאוגרפיים וזמינותם לציבור;

(2) שיתוף הפעולה בין משרד הבריאות והמשטרה לעניין נטילת דגימה פורנזית מנפגע עבירת מין ושמירתה, לפי סעיף 22א לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-22001.

דברי הסבר

מרכז אקוטי הוא יחידה רפואית ייעודית במרכזים רפואיים שמטרתה לתת מענה כולל ומיידי לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. במרכזים אלו ניתנים טיפול רפואי וליווי רגשי ראשוניים, וכן מתבצע איסוף ראיות פורנזיות ("ערכת אונס"), תוך הקפדה על סודיות רפואית ועל פרטיות המטופלות והמטופלים. למרות חשיבותם הרבה, המרכזים האקוטיים פועלים כיום ללא מנגנון פיקוח ייעודי מוסדר ומבלי שתחול לגביהם חובת דיווח של משרד הבריאות לכנסת או לציבור. היעדר פיקוח כאמור פוגע בשקיפות, באיכות השירות ובאמון הציבור במערך הבריאות. כמו כן, נראה כי יש פער משמעותי בין מספר הנפגעות והנפגעים הפונים למרכזים האקוטיים לבין מספר ערכות הבדיקה המועברות לגורמי האכיפה. לפיכך, מוצע לקבוע כי שר הבריאות, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, יקבע כללים ואמות מידה להפעלת מרכזים אקוטיים, ובכלל זה הוראות לעניין הכשרת הצוותים הפועלים בהם וכללים בנוגע למהלך הטיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, לרבות לגבי איסוף הראיות הפורנזיות. נוסף על כך, מוצע לקבוע חובת דיווח שנתית של מנהלי בתי החולים לשר הבריאות על פעילות המרכזים האקוטיים שפועלים בבתי החולים, וחובת דיווח שנתית של שר הבריאות לוועדת הבריאות של הכנסת לגבי הדיווחים שקיבל ממנהלי בתי החולים, לרבות לעניין הפריסה הארצית של המרכזים האקוטיים וזמינותם לציבור, ולעניין שיתוף הפעולה בין משרד הבריאות והמשטרה בהליכי נטילת דגימות פורנזיות מנפגעי תקיפה מינית ושמירתן. חובות הדיווח האמורות, יתרמו לשיפור רמת השירות הניתנת לנפגעות ולנפגעים, והן חיוניות לקיום המחויבות הציבורית לשמירה על שלומם, זכויותיהם וכבודם של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית. הצעת החוק נכתבה בסיוע הלובי למלחמה באלימות מינית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בכסלו התשפ"ו (01.12.2025)

² ס"ח התשס"א, עמ' 183.